

1500964-17.2019.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... de fomento a outras infrações penais, como a receptação e o tráfico de drogas, merecendo, por isso, maior repressão estatal, seja mediante a elaboração de leis mais enérgicas, do aprimoramento do poder de polícia e, também, pela ação do Judiciário na aplicação das penas nos casos concretos.

Ora, inconcebível se exigir que um roubador de veículos tenha pena semelhante a um roubador ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

1500964-17.2019.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500964-17.2019.8.26.0530 - Controle nº 2019/000688

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Ré:

KAMILA BLANTE DE CARVALHO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

I. Relatório

Kamila Blante de Carvalho Ferreira foi denunciada como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, sendo ambas as infrações penais na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.

Isso porque, no dia 10 de abril de 2019, por volta das 23h40min, na Avenida Antônio Nahas, nº 150, Jardim Sampaio Junior, nesta, a ré, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus furandi, agindo em colaboração mútua e unidade de desígnios com o adolescente G.B.D.C, seu filho, e ao menos outros dois outros indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça e violência, com emprego de simulacro de arma de fogo, em face da vítima K.L.C., mantendo-a com a sua liberdade restringida, o veículo Hyundai/HB20 1.0, placas FMX-3506, avaliado em R\$ 28.000,00, um relógio de pulso GSHOCK, avaliado em R\$ 210,00 e um telefone celular Samsung J6, avaliado em R\$ 1.100,00, além da importância de R\$ 350,00 em espécie.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de seu comportamento, ao perpetrar a infração penal supramencionada na companhia de adolescente G.B.D.C., com dezessete anos de idade na época dos fatos, corrompeu e facilitou a corrupção de menor.

Conforme o libelo, a vítima trabalhava como motorista de aplicativo UBER e, no dia 8 de abril de 2019, a testemunha Alexsandro, também motorista do aplicativo, lhe passou uma viagem que havia sido solicitada pela acusada, a qual já era cliente de Alexsandro em virtude de outras corridas realizadas paralelamente ao aplicativo. Ato contínuo, o ofendido aceitou o serviço e se deslocou até o distrito de Jurucê, comarca de Jardinópolis/SP, onde embarcou a ré, levando-a até o bairro do Tanquinho, nesta cidade e comarca.

Já no dia 10 de abril de 2019, a acusada, com o auxílio do seu filho adolescente G.B.D.C., além de outros dois indivíduos não identificados, orquestrou a prática do delito de roubo. Para tanto, ela telefonou para a vítima e solicitou que a buscasse em determinado endereço na cidade de Ribeirão Preto. Assim que a vítima chegou ao ponto combinado, ela enviou nova mensagem, pedindo que a buscasse em um ponto remoto próximo ao anteriormente indicado.

Na sequência, no momento em que a vítima aportou no local, a ré, de forma dissimulada, colocou apenas a sua bolsa no interior do veículo, e disse que iria apenas verificar se o portão da residência estaria trancado. Nesse momento, três indivíduos, entre eles o adolescente G.B.D.C., filho dela, saíram de um matagal próximo e, portando um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto.

De imediato, a vítima, sob constante ameaça, além de pontapés e chutes, foi forçada a entrar o porta-malas de seu veículo. Enquanto isso, a ré entrou no automóvel juntamente com os seus comparsas.

O ofendido permaneceu por horas no porta-malas enquanto um dos assaltantes dirigia o automóvel tomando rumo incerto. Em certo momento, os criminosos estacionaram por breve período na chácara onde ela residia. Posteriormente, foi liberada em uma estrada de terra, em um canavial.

Posteriormente, o ofendido encontrou socorro e foi levado até a Delegacia de Polícia de Ribeirão Preto. Logo após a lavratura do Boletim de Ocorrência, diversas pessoas tomaram conhecimento dos fatos e se solidarizaram com o ocorrido, passando a diligenciar em busca dos responsáveis. Sem demora, a vítima e seus colegas foram até o ponto onde a autora dos fatos tinha solicitado o seu embarque e constataram ser uma casa abandonada. Após diligências, deslocaram-se até a chácara localizada no distrito de Jurucê, onde localizaram a acusada e seu namorado.

Indagada, a ré apresentou várias informações conflitantes, apesar de ter concordado em se dirigir junto a vítima e seus amigos até a delegacia de polícia de Ribeirão Preto.

Ocorre que, durante o trajeto, os envolvidos foram abordados pela Polícia Militar, que realizava fiscalização de rotina, e os agentes desconfiaram da versão apresentada pela imputada, razão pela qual resolveram se dirigir até a residência dela, onde lograram apreender uma bolsa contendo diversos anéis, um carregador externo de celular, uma blusa e um simulacro de arma de fogo, o qual foi reconhecido como sendo aquele utilizado pelo adolescente G.B.D.C. no roubo que

também foi reconhecido por fotografia pela vítima.

Recebida a denúncia, a ré foi citada (pág. 119) e representada pela Defensoria Pública, que apresentou resposta (pág. 123).

Na fase instrutória, foi ouvida a vítima e três testemunhas arroladas em comum, procedendo-se ao interrogatório.

O Ministério Público, nas alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a imputação, ao passo que a defesa pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas para ambos os delitos, bem como absolvição com fundamento na atipicidade da conduta quanto ao delito de corrupção de menores. Subsidiariamente, requereu benefícios na aplicação pena.

II. Fundamentação

É procedente a pretensão punitiva Estatal.

Materialidade dos fatos criminosos positivada pelos autos de exibição e apreensão.

Autoria e existência dos crimes bem demonstradas nos autos.

Interrogada em Juízo, a ré negou ter cometido o delito.

Também foi vítima, não participou do assalto.

Foi agredida e ferida. Os assaltantes estavam com duas armas. Tinha plantão no Hospital São Lucas às 22h e cuidava de uma senhora de oitenta e quatro anos de idade.

Começou a gritar muito. Ficou muito apavorada por causa de seus filhos. Amarraram a sua boca, taparam os olhos, amarraram as mãos e lhe agrediram. Eles falavam manda ela calar a boca, manda ela calar a boca, vou matar todo mundo. Dizia-lhes que tinha filho para criar, que era mãe solteira.

Naquele dia, não estava com uma bolsa, mas sim com uma pochete, contendo dinheiro e celular. Estava de roupa branca e tênis branco, indo trabalhar.

Teve dois galos na cabeça. Ligou para a filha comunicando o que havia acontecido; como não tinha chegado em casa, sua filha estava preocupada.

Foi presa em flagrante delito. Passou pela audiência de custódia. Não se lembra de ter passado por exame médico-legal.

A casa de Jardinópolis era onde o Gustavo, com quem tinha relacionamento amoroso, trabalhava. Frequentava a chácara vez ou outra.

Seu filho não participou do delito.

O carregador portátil encontrado na chácara era de sua propriedade, mas não tem sua nota fiscal.

O ofendido não fez o contorno com o carro; parou na esquina. Disse que iria ver se a casa de sua amiga Patrícia estava com o portão fechado. Hoje ela não mora mais lá.

Não conseguiu ver as pessoas que a haviam abordado porque estava escuro.

Alexsandro chegou com outros três ou quatro veículos; colocaram-na dentro do carro; disse-lhes que precisava ir à chácara buscar seus documentos para poder fazer o boletim de ocorrência. Eles a levaram para o meio do canavial, na entrada de Jurucê e a questionaram onde estava o carro, ameaçando-a de morte.

Quando a polícia abordou esse grupo, estava chorando e agradeceu porque achava que aquelas pessoas iriam matá-la.

Na época não tinha convivência com seu filho; ele não mora com a interrogada.

Tempos antes ligaram e disseram que ele havia batido com a moto no carro de um policial à paisana que mora em Jurucê, que estava presente no dia da abordagem policial.

Depois dos fatos, teve contato com ele cinco ou seis vezes. Um dia o encontrou na praça e o apresentou na delegacia da Vila Tibério; contou para o investigador tudo o que tinha acontecido.

Seu filho não tinha envolvimento com atos infracionais.

Têm filhos menores, uma filha de dezesseis anos e outro de sete anos.

A versão da ré não encontra respaldo no conjunto probatório.

De fato. A vítima K.L.C. trabalhava como motorista de aplicativo e participava de um grupo de motoristas.

Outros motoristas que já tinham feito corrida para a ré e o indicaram.

Na segunda-feira, ela solicitou uma corrida saindo de Jurucê para o bairro Vila Carvalho, em Ribeirão Preto.

E, ficou com o seu contato.

Na data dos fatos, uma quarta-feira, ela novamente o contratou como motorista particular para sair do Parque das Oliveiras. Logo que chegou, a ré disse que já o estava esperando, fingindo que estava mexendo no portão.

Neste momento, chegaram três indivíduos, que fecharam seu carro e anunciaram o assalto.

Verificou posteriormente que o portão em questão, que seria da residência da acusada era, na verdade, apenas de construção; não havia casa alguma lá; a acusada havia fingido que estava no portão.

Os indivíduos o retiraram de dentro do carro e o jogaram no porta-malas; a acusada ficou o tempo todo com os assaltantes no banco da frente do carro.

Eles falavam que iriam matá-los, sendo que ela gritava, como se ela estivesse sendo levada por eles também; dizia não faz nada comigo, não faz nada comigo, socorro.

Isso nos primeiros cinco minutos, depois ela ficou em silêncio, falando tão baixo que não conseguiu ouvir por estar no porta-malas. A ré cochichava com eles também.

Era uma troca de palavras bem baixa.

Foi colocado no porta-malas e, algum tempo depois, foi deixado em um canavial, na estrada indo de Cruz das Posses, perto do Rio Pardo; Kamila estava no carro com eles.

Ela ficou do lado do outro assaltante; um entrou no carro do depoente; a acusada e mais dois deixaram o canavial no carro da frente, que abordou o declarante.

Empurraram-no para frente e disseram vai, vai, vai. Seguiu andando no meio do canavial até chegar à rodovia. Os seguranças da usina foram avisados de sua presença e o abordaram, pois estava sem camiseta e sem tênis. Tudo o que tinha consigo havia sido subtraído pelos roubadores.

Levaram-no até a base da polícia rodoviária de Sertãozinho; os milicianos o trouxeram para Ribeirão Preto.

A acusada somente gritou no início da ação criminosa. Enquanto o declarante ficou dentro do porta-malas, tentou ouvir o que diziam. Quando ela parou de gritar, eles só cochichavam no carro.

Na segunda-feira que antecedeu o delito, quando foi buscar a ré em Jurucê, havia um cachorro Rottweiler na casa e, na quarta-feira, eles disseram que iriam lhe matar e jogá-lo para o Rottweiler.

Os seguranças da usina que o socorreram foram até Cruz das Posses; mas, não havia policiais e foram para a polícia rodoviária de Sertãozinho, que o levaram até o DP de Ribeirão Preto, onde foi feito o boletim ocorrência.

Como tinha sido assaltado e seu carro levado, avisou o pessoal do grupo do Uber; informou como havia sido o assalto e enviou as fotos do carro.

Naquela segunda-feira, no local em que a levou situado na Vila Carvalho, seria o suposto endereço dela. Na quinta-feira, foi até tal local para saber como ela estava depois do crime, quando foi informado que não tinham notícia dela, pois ela havia saído com um pessoal e não tinha voltado.

Depois, o declarante se dirigiu até a casa onde a tinha buscado em Jurucê; lá estava um suposto namorado dela, o qual afirmou que não sabia de seu paradeiro e que estava disposto a ajudar.

Quando saiu dessa casa, soube que a ré estava na cidade de Jurucê porque a ela havia atendido o telefonema feito por um colega do grupo do Uber e informou que estava em tal cidade.

Então, chegou até ela e pediu para ir à delegacia e esclarecer os fatos.

Foram abordados pela polícia em Jurucê.

O declarante explicou a situação para os milicianos, os quais já já conheciam o filho da ré, cuja foto lhe mostraram, reconhecendo-o de pronto como um dos assaltantes, pois ficou bem marcado - o que conseguiu visualizar pois estavam com a boca coberta - que ele tem uma tatuagem acima da sobrancelha e um diamante na bochecha, não se recordando o lado.

Então, os policiais foram até a chácara para investigar o local onde ela estava, no qual localizaram o carregador portátil do declarante, que estava junto com a bolsa

dela.

Como a acusada disse que tinha sido assaltada junto com o declarante, os policiais pediram os seus documentos; a acusada afirmou que estava sem eles, pois a sua bolsa tinha sido levada pelos assaltantes. Contudo, essa bolsa foi encontrada na chácara com os documentos dela, junto com o carregador portátil.

Não se recorda se a blusa dela foi encontrada nesse local, pelo tempo decorrido. Tomou conhecimento que o adolescente Gustavo era filho dela. Foi ele quem o tirou do carro colocando o simulacro na sua cabeça e o levou para o porta-malas. Trocou olhares com ele. Ele tinha uma tatuagem com um nome de uma mulher e outra na sobancelha.

Quando os policiais os abordaram na saída da cidade, perguntaram ao declarante se ele se lembrava dos assaltantes, pelo que descreveu as tatuagens.

Então, lhe mostraram a foto dele, na qual o reconheceu como um dos assaltante.

Os policiais foram até a chácara, onde encontraram a bolsa dela, o carregador e o simulacro, que estavam dentro da bolsa.

Quando a polícia os abordou, foi colocado de um lado e a ré de outro; ela fez um show.; disse que estava desmaiando. Não conseguiu conversar com ela.

Ela não tinha feito boletim de ocorrência; o declarante já o havia feito.

Seu carro foi recuperado abandonado no sábado.

O local da abordagem tinha iluminação pública. Colocou seu carro em posição para sair. Quando os assaltantes o fecharam, viu o rapaz que o tirou do carro, que ficou marcado pela tatuagem, que era o nome de uma mulher acima e um diamante na bochecha.

Os assaltantes haviam colocado a camiseta à frente da boca. Da maçã do rosto para cima estava descoberto.

No primeiro dia que fez corrida para a ré, viu o cachorro Rottweiler na chácara. O portão estava aberto e, quando buzinou, o animal foi latir no portão. Quando foi buscá-la, na segunda vez (dia do roubo), ela disse vou estar na frente da minha casa; quando chegou e buzinou, ela disse vou verificar se o portão está trancado. Viu que ela foi verificar o portão dessa casa.

Nesse momento, deu a volta com o carro e, em seguida, foi abordado.

Ela não estava machucada depois do assalto.

Não se recorda a cor da bolsa. O modelo da bolsa encontrada na chácara era o mesmo, de couro sintético, só não sabendo dizer se era a mesma que ela usava no momento do assalto.

A fotografia do filho da acusada lhe foi mostrada na saída, logo que abordado pelos policiais; na delegacia, a viu novamente. Na repartição policial lhe mostraram a bolsa, o simulacro, o carregador de celular do declarante e novamente a foto do adolescente.

Viu somente a arma que o indivíduo colocou na sua cabeça quando foi abordado; o simulacro preto lhe foi mostrado na delegacia de polícia.

O carregador portátil de celular estava dentro do veículo no momento do assalto; conseguiu identificá-lo.

A testemunha Alexsandro Ignácio conhece a acusada. O depoente era DJ e foi contratado por ela para fazer dois ou três eventos: duas festas particulares e a inauguração de uma boate em Araraquara.

Era também motorista de aplicativo. Fez algumas corridas para a ré; também conhece a vítima, que era do mesmo grupo de Whatsapp de motoristas.

A acusada lhe solicitou para fazer uma corrida dias antes, mas o depoente não podia atender; jogou no Whatsapp e quem se prontificou para fazer a corrida foi a vítima. Essa corrida ocorreu tranquilamente; não houve intercorrências.

Relativamente ao roubo em questão, quando ligou o aplicativo para começar a trabalhar, havia várias pessoas do grupo pedindo para encontrá-lo. Disseram que K.L.C. tinha sido assaltado e perguntaram o que eu sabia a respeito da ré.

Disse-lhes que sabia onde o ex-marido dela morava, no bairro Tanquinho, pois já a havia levado lá para buscar a filha dela. Foram até a casa dele.

A ré não estava no local; a filha disse que não sabia do paradeiro da mãe. Nesse momento, tocou o telefone fixo da casa. A filha atendeu, informou que era a mãe, a qual pediu para falar com o depoente.

Ela lhe contou com voz de choro que havia sido roubada e abandonada em Jurucê e lhe perguntou se poderia buscá-la. Ainda, disse que estava em uma chácara e que havia sido acolhida por algumas pessoas.

Achou estranho e foram até lá em quatro carros. A ré lhe pediu que a encontrasse perto de um posto de gasolina, onde ela apareceu e explicou o que havia acontecido. Resolveram então ir para a delegacia de polícia.

Quando saíram de Jurucê, foram abordados por policiais militares, até que o sargento Nuciolli lhe perguntou o que tinha acontecido. O depoente lhe disse que acreditava que ela estava envolvida. Colocaram-na de canto e procuraram saber onde ela estava. Os policiais foram até lá onde encontraram o simulacro e um ou dois objetos de propriedade da vítima Kennedy na chácara em que ela estava.

Segundo o que a vítima, as características do filho dela conferia com as de um assaltante. Contou que tinha ido buscar a ré e, assim que ela saiu da casa, os criminosos o abordaram e o deixaram em um canavial.

A acusada estava com a integridade física intacta, pelo que pode notar.

Pelo que se recorda, dos comentários dos policiais militares, a chácara era ocupada por um namorado ou ex-namorado dela.

Nunca tinha tido problema com a acusada; era uma passageira corriqueira e não imaginava que isso pudesse acontecer.

Posteriormente, o depoente soube que o automóvel tinha sido localizado.

A vítima já aparentava estar desconfiando da ré, antes de ver a foto do filho dela.

E, o policial militar Ricardo Alessandor da Silva atendeu a ocorrência, deslocando-se para o local com outras equipes; quase na alça de acesso para a Anhanguera, encontrou cinco veículos.

O rapaz que era motorista de aplicativo afirmou que já conhecia a acusada de outras corridas.

No momento da abordagem, nada de ilícito foi encontrado.

Um motorista se identificou como Kennedy, dizendo que havia feito uma viagem para a acusada e que tinha sido roubado durante a noite. Todos os outros abordados alegaram a mesma coisa.

Quando indagada, a ré asseverou que ela também tinha sido vítima de roubo naquela mesma data, porém estava muito nervosa.

Eles disseram que estavam voltando para Ribeirão Preto para lavrar o boletim de ocorrência.

A equipe foi até a casa do namorado dela, Gustavo, o qual disse que ela tinha livre acesso à residência. Em tal imóvel foram localizadas, embaixo da cama, duas bolsas, sendo uma bege e uma de viagem, com alguns pertences. No quintal, enrolada em uma sacola plástica, foi apreendida uma réplica de pistola.

Na delegacia, revistando a bolsa dela, foi encontrado um carregador do celular, que a vítima reconheceu como sendo de sua propriedade, e segundo ele, a bolsa era a que acusada estava usando no dia do roubo, e que de acordo com ela, teria sido roubada também.

Na bolsa da ré havia uma foto do filho, que a vítima reconheceu como sendo um dos participantes do roubo.

Um dos policiais, na delegacia de polícia, afirmou que conhecia o filho dela, inclusive indagou a respeito das tatuagens do filho da acusada que a vítima havia reconhecido e disse que eram idênticas.

A vítima reconheceu de pronto e sem sombras de dúvida, o simulacro como sendo o que havia sido utilizado no assalto; havia uma blusa e alguns pertences da vítima, que disse ser a mesma que ela usava no dia do roubo.

Não conhecia a acusada dos meios policiais, mas pela pesquisa foi constatado que ela já tinha passagens.

O depoente também não conhecia o filho dela.

A fotografia exibida para a vítima estava dentro da bolsa dela, assim como a foto ou o RG do filho dela.

Quando abordaram as pessoas junto aos carros, as quais acompanhavam a vítima, esta disse que tinha sido vítima de roubo.

Estava com o policial Francisco.

O ofendido relatou que a ré tinha ligado pelo aplicativo para fazer uma viagem.

Chegando ao local, ele foi até ela, que entrou no carro. Então, ela disse que havia esquecido a bolsa e foi buscar. Enquanto ele movimentava o veículo, aconteceu o roubo.

A vítima disse que havia sido abordada perto da casa que ela falou que morava e que mais tarde constataram estar abandonada.

Com relação à foto do Gustavo Blante, ela foi vista na delegacia de polícia, em Jardinópolis.

No momento da abordagem, foram verificar uma atitude suspeita e informações sobre um roubo que teria ocorrido.

O helicóptero Águia foi utilizado para apoiar a equipe, por ser uma ocorrência com vários veículos e pessoas.

Na abordagem, foi feito o cerco com várias equipes. Como não sabiam se era roubo ou outra situação, o Águia ficou no apoio; não se recorda de ter visto o comboio saindo do meio do canavial; quando chegou, eles já estavam na vicinal. A abordagem aconteceu na alça de acesso da Rodovia Anhanguera; o mato estava baixo, não havia cana nas proximidades.

Ouviu a versão da ré no dia e, a princípio, ela disse que havia sido vítima de roubo também e estava bastante apreensiva.

A vítima estava um pouco nervosa por conta do roubo e os demais queriam localizar o veículo. Não houve nenhum tipo de ameaça.

O Gustavo (suposto namorado da ré) afirmou que a acusada estava na casa e que havia saído, e que, até o momento de sua saída, não havia visto a acusada, até porque alegou que não conhecia nenhum dos objetos que foram encontrados na casa.

Quando retornou, ele a viu. Ao ser indagado afirmou que no momento da vistoria não a havia visto ainda.

Salvo engano, foi uma equipe da força tática que encontrou a bolsa.

A pistola foi encontrada em um saco plástico no quintal e as bolsas embaixo da cama do Gustavo.

A bolsa feminina que estaria com a ré foi a reconhecida pela vítima, inclusive foi onde acharam os documentos dela e do filho.

Não se recorda de nenhum policial ter mostrado para a vítima uma foto do Gustavo Blante.

Não se recorda se algum policial relatou que já o conhecia ou tinha fotos dele.

O policial militar Francisco da Costa Gagliardi afirmou que estava de serviço com seu parceiro, quando foram acionados via COPOM porque populares haviam presenciado cerca de nove ou dez pessoas comentando sobre um roubo. E, ligaram para o 190 temendo que eles fossem roubar alguma coisa no distrito.

Deslocou-se para o local com seu parceiro e outras equipes. Antes de ingressarem na Rodovia Cândido Portinari, os abordou.

Indagados a respeito daquela situação, afirmaram que estavam atrás de um veículo que havia sido roubado na data anterior, e que estariam ajudando nas buscas; eram pessoas que trabalhavam com Uber e, segundo populares, a vítima também estava lá.

Não se recorda perfeitamente da presença de K.L.C.

Como todos contaram a mesma história, conduziram-nos para a delegacia.

Antes disso, passaram na casa de Gustavo, namorado da ré, para buscar seu documento pessoal, e um dos policiais localizou no quintal um simulacro. A vítima imediatamente reconheceu como a arma usada no roubo.

Gustavo disse que não era seu o objeto e que a sua namorada tinha livre acesso à residência. Foram encontrados também outros pertences da vítima, não se recorda quais eram. Foi mostrada para o ofendido a foto do filho da ré, Gustavo, e o reconheceu como sendo um participante do roubo.

Não se lembra de como a vítima narrou a dinâmica do roubo, nem do comportamento da acusada durante a abordagem.

O próprio Gustavo levou a equipe na casa dele no distrito de Jurucê; estava junto com a ré na abordagem. A vítima, no dia, não teve dúvidas em reconhecer o simulacro apreendido.

Não conhecia a acusada.

Quando fez a abordagem, estava na vicinal que é asfaltada e liga a Rodovia Cândido Portinari ao Distrito de Jurucê, entre dois canaviais.

A vítima reconheceu outro objeto, mas não se recorda qual era.
O depoente viu o simulacro na ocasião; era de chumbinho, salvo engano.
Sobre o roubo em si não tem informações; as equipes só se deslocaram até o local porque os populares acharam, pela quantidade de pessoas presentes, que eles iam roubar alguma coisa no local.
O helicóptero Águia participou da diligência.
Não lembra de informações sobre o comboio estar no canavial.
Os populares ligaram afirmando que iria acontecer um roubo. Envolveu Águia e outras equipes, porque sabiam o que esperar.
Não sabe informar onde foi achada a foto do Gustavo Blante e não se recorda se a acusada estava com machucados.
No momento em que chegaram, ela e Gustavo (namorado) já estavam falando que iam para a delegacia resolver a situação. Não se lembra do motivo de terem voltado à casa de Gustavo, mas acredita que foi para buscar os seus documentos pessoais.
Não se recorda se Gustavo (namorado) confirmou que a acusada esteve naquele imóvel na véspera. O depoente acredita que ela tinha livre acesso ao imóvel por ser namorada dele.
Sobre a foto encontrada do Gustavo Blante, não se recorda onde ela foi visualizada pela vítima, e nem onde foi encontrada.
Esse é o teor da prova oral colhida em juízo que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório.
Com efeito. Há muitos elementos de cognição que apontam a autoria da ré, especialmente as palavras da vítima K.L.C., a qual relatou que é motorista de serviço de transporte e foi chamado por ela na data dos fatos.
K.L.C. apontou ocorrências durante o roubo que o fizeram suspeitar da acusada, como o fato de ouvi-la cochichar com os assaltantes enquanto ele estava no porta-malas do automóvel, onde foi colocado logo após ser abordado..
Ele também relatou que foi ameaçado de que seria morto e jogado para um cachorro Rottweiler, exatamente a raça que ele havia visto na cidade de Jurucê dois dias antes, em imóvel em que estava a acusada.
Ainda, relatou que no dia seguinte ao crime, retornou ao local onde a vítima o havia aguardado - e fechava de forma suspeita um portão (quando foi abordado pelos assaltantes) - e descobriu que não era a residência dela, mas um imóvel em construção, o que demonstra que ela se valeu de tal ardil para ganhar tempo até a chegada dos seus comparsas.
A ré, por sua vez, não trouxe qualquer elemento apto a identificar suposta pessoa de nome Patrícia, que seria sua amiga e residia no local.
Consigne-se ainda que, ao contrário do que sustenta a Defesa, o ofendido não afirmou que a vítima estava em outro carro, mas que ela saiu do canavial, em que ele foi deixado, em outro automóvel.
Mas, não é só. K.L.C. informou também que, não obstante os assaltantes estarem com camiseta cobrindo a boca, era possível ver outras características da face, pelo que conseguiu visualizar tatuagens marcantes no rosto de um dos criminosos: um nome feminino e um diamante na bochecha, o qual o retirou do carro com um simulacro de arma de fogo.
Então, após os policiais lhe indagarem sobre os assaltantes, descreveu as tatuagens de tal indivíduo, o que possibilitou aos agentes públicos identificar o filho da ré e mostrar sua foto ao ofendido, que imediatamente o reconheceu como sendo um dos assaltantes.
Ora, ele descreveu sem dúvidas as tatuagens, demonstrando que tal característica realmente foi bem observada durante o crime. E, não qualquer motivo para incriminar injustamente o adolescente e sua genitora.
É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações das vítimas são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.
Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993,

p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Sobre a questão, já se decidiu que: "Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los" (TACRIM-SP -AC- Rel. COSTA MANSO - RT 606/357).

E, o reconhecimento fotográfico na fase inquisitiva é meio idôneo a compor o conjunto probatório, pois corroborado pelos demais elementos carreados na instrução.

Nesse sentido:

Este Superior Tribunal sufragou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção (HC n. 22.907/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 4/8/2003), assim como ocorreu in casu, em que o reconhecimento pessoal feito na fase inquisitiva foi confirmado em juízo e referendado por outros meios de prova, estes produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...). (AgRg no REsp 1399900/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 26/03/2015).

Quanto ao julgado reportado pela Defensoria Pública, não é desconhecido deste magistrado que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC 598.886/SC, alterou seu posicionamento a respeito das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, em sentido contrário a remansosa jurisprudência dos Tribunais brasileiros que o consideram mera recomendação legal.

Ocorre que o reconhecimento no caso concreto está apoiado em outras provas robustas que demonstram a autoria, como se verá adiante.

Note-se que a mesma Sexta Turma do STJ reconhece que o reconhecimento realizado sem as formalidades do artigo 226 do CPP só não conduz à condenação quando desacompanhado de outras provas que demonstrem a autoria:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à

possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (STJ, HC 616546 / SP, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, data do julgamento: 20/4/2021, sem destaques no original).

Ainda, em julgado recente a mesma Turma reconhece a validade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva para formação de convicção de autoria, quando apoiado em outras provas colhidas em Juízo, como no presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a reavaliação jurídica. 3. Agravo regimental improvido. (TJSP, AgRg no HC 633659 / SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Tura, data do julgamento: 2/3/2021).

Destarte, além do reconhecimento em fase policial, há outras provas contundentes de autoria.

Os policiais se dirigiram até a chácara onde a ré foi buscada pelo ofendido no primeiro transporte que fez a ela, a residência de seu namorado, e encontraram em sua bolsa um carregador de celular que o ofendido reconheceu como de sua propriedade. Ressalta-se que K.L.C. informou que conseguiu identificá-lo. E, no quintal do imóvel, os agentes públicos encontraram o simulacro de arma de fogo que a vítima também reconheceu, imediatamente, como sendo o utilizado no assalto.

Ora, há um conjunto de elementos que apontam o envolvimento da ré e que impossibilitam a verificação de qualquer prejuízo quanto ao reconhecimento do simulacro de arma de fogo.

Repita-se que a vítima não apenas ouviu a ré cochichar com os demais assaltantes (1), como também lhe foi mencionado um cachorro Rottweiler, mesma raça que estava na residência do namorado dela (2), na qual foram encontrados o simulacro de arma de fogo (3), os documentos que ela afirmou que haviam sido roubados (4) e o carregador de celular do ofendido (5), que também reconheceu a foto do filho dela como sendo o assaltante (6).

E mais. Tanto a vítima como as demais testemunhas ouvidas em juízo declararam que a acusada não tinha ferimentos aparentes.

Em contrapartida, ela alega que sofreu violência física, que ficou com dois galos na cabeça decorrentes de golpes sofridos, o que não foi comprovado nos autos.

O que consta é que a ré foi presa em flagrante, passou por audiência de custódia e exame de corpo e delito e foi documentada a ausência de lesões recentes de interesse médico legal, conforme observa-se no laudo pericial (págs. 37) e no termo de audiência (págs. 38/39).

Da mesma forma a alegação de que sua bolsa fora levada pelos roubadores e que ela estava com outra bolsa tipo pochete, ou seja de outro modelo não se sustenta. Ela foi desmentida pela vítima que asseverou em Juízo que o modelo da bolsa era o mesmo.

As palavras do ofendido foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos, os quais confirmaram que foi encontrado o carregador de celular vítima e o simulacro de arma de fogo no imóvel do namorado da ré.

Diante de tamanha prova, impossível a absolvição com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, o conjunto probatório comprovou a prática do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois demonstrado que a acusada se valeu de adolescente, seu filho, para o cometimento do crime de roubo, porquanto estava associada a ele, como acima consignado.

E, não há se falar, como sustenta a defesa, em necessidade de se comprovar que o adolescente, no caso concreto, tivesse, antes da ocorrência, caráter ilibado e conduta repreensível, ao passo que o crime em tela é delito formal, que se exaure na mera participação da criança ou adolescente na prática de crime induzida por adulto, sendo desnecessário que se demonstre qualquer alteração de viés psicológico no inimputável.

Não é outro o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, embora não tenha caráter vinculante, serve de escopo para a uniformização do direito infraconstitucional, sendo a tese a que se filia esse Magistrado:

Súmula 500: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Nestes termos, impossível a absolvição com fundamento nos incisos III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Passo à análise das circunstâncias.

Há que se considerar a culpabilidade, na medida em que a conduta da ré é dotada de alto grau de reprovabilidade, tendo em vista se tratar de roubo de veículo automotor, bem como em se levando em conta o elevado valor dos bens roubados.

O aumento da pena é essencial em casos como tais ante a necessidade de se coibir a prática de roubos de veículos, que tem aumentado assustadoramente nesta Comarca e região, delito este extremamente grave e danoso à paz social, causando constante temor e desassossego ao cidadão, e servindo, inclusive, de fomento a outras infrações penais, como a receptação e o tráfico de drogas, merecendo, por isso, maior repressão estatal, seja mediante a elaboração de leis mais enérgicas, do aprimoramento do poder de polícia e, também, pela ação do Judiciário na aplicação das penas nos casos concretos.

Ora, inconcebível se exigir que um roubador de veículos tenha pena semelhante a um roubador de objetos de pequeno valor, pois, como consignado, a subtração daqueles implica maior censurabilidade por parte da sociedade, justificando a majoração da reprimenda base.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a pena base pode ser exasperada em razão do alto valor do bem objeto do crime:

É bem verdade que a jurisprudência desta Corte Superior orienta que o elevado valor da coisa subtraída é causa idônea à exasperação da pena-base. Precedentes: AgRg no HC 270.368/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014; HC 233.855/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 25/11/2013. (STJ - HC 213.994/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015. pag. 3 - grifo meu).

Conforme o auto de avaliação de pag. 50/51, o veículo roubado pela acusada e seus

comparsas foi avaliado no valor de R\$ 28.000,00, além do relógio de pulso avaliado em R\$ 210,00 e o aparelho celular avaliado em R\$ 1.100,00. Além disso, ficou bem comprovada também a simulação, visto que a ré, com o propósito de roubar a vítima, solicitou seus serviços de transporte, agindo como se fosse cliente. E ainda, assim que o ofendido chegou, ela fingiu que ia conferir se o portão da casa estava fechada, momento em que seus comparsas chegaram e anunciaram o assalto. Todo o ardil utilizado por ela favoreceu a prática do crime, visto que induziu a vítima em erro, levando-a até o local para ser abordada pelos criminosos. Não bastasse, mesmo após a abordagem, ela continuou a agir como se fosse vítima, como forma de assegurar que não fosse ligada à prática criminosa. Dessa forma, a pena deve ser exasperada. Além disso, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes restou demonstrada, pois a vítima foi firme ao afirmar que quatro eram os assaltantes, os quais agiram juntos e com divisão de tarefas. A ré a enganou, enquanto o filho dela estava em posse do simulacro de arma de fogo, junto com asseclas, que conversavam enquanto o ofendido foi transportado para um canavial, dentro do porta-malas de um veículo. Portanto, bem comprovada tal causa de aumento, há que se majorar a pena. Igualmente, a circunstância prevista no inciso V do §2º do artigo 157 do Código Penal está caracterizada, visto que a vítima teve sua liberdade restringida, pois foi mantida em tal porta-malas de seu veículo, impedida de se locomover livremente. Note-se que o ofendido teve a liberdade de locomoção eliminada durante o percurso do Parque das Oliveiras na cidade de Ribeirão Preto até as proximidades do Rio Pardo, na estrada sentido Cruz das Posses, lapso temporal suficiente a caracterizar a circunstância em tela, conforme a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. Pretensão à exclusão da qualificadora - Inadmissibilidade - Vítima que, conforme confessado pelos próprios réus, permaneceu privada de sua liberdade, ainda que por poucos minutos - Apelo dos réus improvido. (Apelação nº 0019787-52.2009.8.26.0114 - Roubo Majorado - Relator(a): Salles Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 23/09/2010).

Por fim, reconheço o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, porquanto a ré, com uma mesma conduta, praticou ambos os delitos. Nesse sentido:

Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial (STJ, AgRg no HC 550671 / SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, data do julgamento: 3/11/2020).

O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal (STJ, AgRg no HC 532029/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, data do julgamento: 4/2/2020).

Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas:.

I. A pena base é fixada 1/3 acima do mínimo legal pela culpabilidade, por se tratar de roubo de veículo automotor, bem como considerando o seu valor (R\$ 28.000,00).

II. Reconheço a simulação como circunstância agravante genérica, aumentando a pena em 1/6.

III. Majoro a pena em 3/8 em razão da presença de duas causas de aumento de pena, a saber, o concurso de agentes e a restrição à liberdade da vítima.

Ainda, majoro a pena em 1/6 em razão do concurso formal, porquanto foram apenas dois os delitos praticados com a mesma conduta. Torno a pena em concreto em nove anos, onze meses e vinte e três dias de reclusão. Considerando as circunstâncias acima, que exigem resposta condizente do Judiciário, bem como o disposto no artigo 33, §2º, a, do Código Penal, estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Fixo a pena pecuniária em quarenta dias-multa, atendendo às circunstâncias acima e o artigo 72 do Código Penal. Corresponde o valor unitário do dia-multa a um trigésimo do salário mínimo, considerando as condições econômicas da ré (pág. 9).

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da Justiça Pública para condenar Kamila Blante de Carvalho Ferreira como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, bem como no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, ambas as infrações penais na forma do artigo 70 do Código Penal, às penas de nove anos, onze meses e vinte e três dias de reclusão e o pagamento de vinte e três dias-multa.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Condeno-a ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando suspensa a execução nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, porque beneficiária da assistência judiciária.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 27 de maio de 2022.

Guaracy Sibille Leite
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)